

עין משפט
גזר מצוה

סב א ב מיי פ"ב מהל' גירושין הל"ז סמג עשין ז טוש"ע אה"ע סי' קכ סעי' ד:
סב ג מיי פ"ט ע"ט ע"ט ה' ס' סמג שם טוש"ע ס' סעי' ח:
סד ד ה מיי שם טוש"ע ס' סעי' ט:
ו נמ"י פ"ד מהל' זכיה הל"י טוש"ע שם סימן קמח סעי' מגנ]:
ז [טוש"ע שם סימן קל סעיף יח]:

פסקי רי"ד

שליחא ברא במקום אבא:
מרג"א אמר לשנים חנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הוי אלו יכתבו ויתנו אמר לג' תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים יכתבו ויתנו אמר לג' תנו גט לאשתי שישאן ב"ד דברי ר' מאיר וזו הלכה שולח חנניא איש אונו מבית האסורים מקובלין באומר לג' תנו גט לאשתי שיאמרו לאחרים כתבו מפני שעשאן ב"ד יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלים שאפילו אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה. אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כתוב ושנים חותמין. כולכם כתבו אחד כותב וכולן חותמין לפיכך אם מת א' מתן הרי הגט (השני) בטל. פי' אמר לשנים תנו גט לאשתי אצ"ג דלא אמר כתבו ותנו הרי אלו יכתבו הן בעצמן וישלחו יאמרו לאחרים לכתוב ולחתום דלאו ב"ד מניניהו שיוכלו לצוות לאחרים אלא עדים שיהיו ומיהו הם כותבים ונותנים אצ"ג דלא אמר להו כתבו ותנו דדוקא כתבו בלא תנו אינו מועיל אבל תנו בלא כתבו מועיל שהיאך יוכלין ליתן אם לא יכתבו. או אמר לג' כתבו ותנו אצ"ג שהם ראויין להעשות ב"ד כיון דבהדיא אמר אמר כתבו לא ב"ד שיהיו אלא עדים. אבל אם אמר לג' (כתבו) [נתנו] גט לאתנו ולא אמר להם כתבו הוי אלו יאמרו לאחרים לכתוב ולחתום וליתן מפני שעשאן ב"ד. וזו הלכה שבירושלים תנו גט לאשתי שהם ילמדו ויכתבו ויתנו לה ולא יאמרו לאחרים לכתוב: אמר שמואל הלכה כר' יוסי דאמר מילי לא מימסרין לשליח. ולקמן אמרי' בפרקין דאפילו באומר אמרו לסופר ויכתבו לפלוני ולפלוגי ויחתמו פוסל ר' יוסי עד שיאמר להם הבעל בתי. ומיכן יש להוכיח שהאשה שהיא ממנה שליח לקבלה שאין השליח יכול למנות שליח אחר ואצ"פ שאמרה לו האשה שיהיה רשאי לימנות שליח משום דמילי

סו:

והאמר שמואל **אמר** רבי ה'לכה כרבי יוסי'. והוא הדין דהוה מנ"י למיפריך מדשמואל דפרק כל הגט (לעיל דף כט.). דאמר מתנה הרי היא כגט^א דמילי לא מימסרין לשליח אבל ממתני' דאפי' רבי מאיר מודה ב'אומר לשנים תנו או לשלשה אומר כתבו ותנו^ב לא

מנ"י למיפריך דה"א דטעמא משום ציוון דבעל כדאמר אצ"י בפרק כל הגט (נ"ט.) והוה אמינא^ג דבעמיבה ליכא ציוון אלא בחתומה דאיכא פרסום טפי: **כתב ידן הוא או כתב הגט הוא.** אע"ג דלא נפקא מינה מידי דלדיד ולידי מילי ניניהו ולא ממסרין לשליח הא מסיק דלשמואל אמר אמרו כשר וא"כ חסם סופר ועד פסול דהא זהא תלסא כדאמרין בסמוך וכש'אומר לשנים כתבו ותנו הוי כאליו אמר להם צפירוש שישתפו צעי מה ר'זה הבעל שיעשו הם ולקמן דאמר אי סבירא לן דכתבו כתב ידן הוא הא כתב הגט כו' הוא הדין דהוה מנ"י למימר אפכה אי סבירא לן דכתב הגט הוא כתב ידן כשר: **הא כתב הגט כשר כו'.** ואי'ת ומאי קשיא ליה מהא דמילי לא מימסרין לשליח הא לר"מ א'פ'י מנאל' בשאפ' ^ד כשר ^ה וי"ל דשמואל פוסק הלכה כר' אלעזר ו"ל דר"מ ולפ"ז

ר' יוסי דמתני' נמי כר"א א"נ נהי דמכשר ר"מ כשמאלו הבעל בשאפ'ה היכא שז'ה לכתוב מודה ר"מ שזריך לעשות צוויי ואפילו כתב ידן הוא הוי כאליו ז'זה להדיא א' שיאמר לסופר בשכחו ולא סגי הכא כשמאלו בשאפ'ה אפילו לר"מ: **חתם סופר שנינו.** ואי'ת^א הא שמואל גופיה קאמר בפרק בתרא (לקמן דף פו.): דכתב סופר ועד שנינו ואמיל' מתניתין אפילו כר"מ דלא נפיק מיניה שום חורבא א"כ מאי פריך ליה הכא לשמואל וי"ל דנהי דפליג צפירוש דמתניתין דכתב סופר ועד צמילתיה דר' יוסי לא אשכחן דפליג אדרב חסדא ורבי ירמיה אי מודה ר' יוסי ב'אומר אמרו אי לאו^א ובפרק מי שאלחו (לקמן דף עג.) דייקין מצרייתא^ב לאפוקי ממאלן דאמר מודה רבי יוסי ב'אומר אמרו: **מתניתין מני רבי יוסי היא דאמר מיר' א'**

מימסרין א'שליח. אפילו ב'אומר לשלשה תנו הוא הדין ב'אומר אמרו ולהכי לא נפקא מינה חורבא אבל לר"מ דאמר מילי מימסרין לשליח ב'אומר לשלשה תנו כ"ש ב'אומר אמרו דכשר ולהכי לדידיה חסם סופר ועד פסול דלא ליתי לידי חורבא ולמאי דמסיק נמי ב'אומר אמרו כשר ולא תעשה ולא שכיחא מ"מ לא מתוקמא מתניתין דמכשר חסם סופר ועד כרבי מאיר דחיישין

לדידיה לתקלה אחריתי דוימנין דאמר לשלשה תנו ונמלכו שלשתן לומר לסופר לכתוב ולפלוגי ופלוגי לחתום ואולי תרתי מינייהו מדעת שלשתן ואמרו לסופר וכתב ומשום כיסופא דסופר מחתמי ליה בלא ידיעת שליח' והא שכיחא דכש'אומר לשלשה תנו אומרים לאחרים שיכתבו ויתנו לכתחילה דכתנן במתני' ולא חיישינן שמה' כשכור עדים^א כי אמר לג' תנו דכיון ד'אומר אמרו כשר ולא תעשה לא יחתום י'ה'הסופר אם לא שידע צדאי' שעשאן הבעל

האומר פרק ששי גיטין

או לשלשה (נמי) כתבו וסנו גט לאשסי. אע"פ שהן ראויין ליעשות בית דין כיון דזהדיא אמר להו כתבו לא צ"ד שוינהו אלא עדים: **אמר לשלשה סנו.** ולא אמר כתבו: הרי אלו יאמרו. לעדים אחרים לכתוב ולחתום וליתן

או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי א'הרי אלו יכתבו ויתנו אמר לשלשה תנו גט לאשתי הרי אלו יאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן ב"ד דברי ר"מ וזו הלכה העלה רבי חנינא איש אונו מבית האסורין מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי שיאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן ב"ד א'אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפ'י אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו ^א אמר לעשרה כתבו ותנו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין י'כולכם כתבו אחד כותב וכולם חותמין לפיכך האם מת אחד מהן הרי זה כשר בטל: **גב' א"ר** ירמיה בר אבא שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אמר לשנים כתבו ותנו גט לאשתי ואמרו לסופר וכתב וחתמו הן מהו שלח להו תצא והדבר צריך תלמוד מאי הדבר צריך תלמוד אילימא משום דהוו להו מילי ומספקא ליה מילי אי מימסרין לשליח אי לא מימסרין לשליח והאמר שמואל אמר רבי הלכה כר' יוסי דאמר א'מילי לא מימסרין לשליח אלא לשמואל הא קא מיבעיא ליה האי כתובו אי כתב ידן אי כתב הגט ותיפשוט ליה ממתני' אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו היא גופא קא מיבעיא ליה ב'כתובו כתב ידן הוא או כתב הגט הוא פשיטא דכתב הגט הוא דקתני סיפא אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפ'י אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה אי אמרת בשלמא כתב הגט הוא שפיר אלא אי אמרת כתב ידן הוא מי איכא בי דינא דלא ידעי מחתם חתימת ידיהו אין איכא בי דינא חדתא ואי סבירא לן דהאי כתובו כתב ידן הוא הא כתב הגט כשר והאמר שמואל אמר רבי הלכה כר' יוסי דאמר מילי לא מימסרין לשליח אמרי אי סבירי לן דכתובו כתב ידן הוא כתב הגט נעשה באומר אמרו ומוודה ר' יוסי באומר אמרו א'התנן כתב סופר ועד כשר א'ואמר ר' ירמיה חתם סופר שנינו וא'אמר רב חסדא מתני' מני ר' יוסי היא דאמר מילי לא מימסרין לשליח ואי סלקא דעתך מודה רבי יוסי באומר אמרו נפיק מינה חורבה דוימנין דאמר להו לשנים

שיחתום אלא לשלוחו ז'ה שיחתום והשליח חשש שמה' יתציי' הסופר לומר אין מקבלין אותו צעד ומתוך חששא זו ז'ה לסופר לחתום ומהכא שמעינן דב'אומר אמרו נמי פליג רבי יוסי דאי סלקא דעתין מודי ז'יה היכי מכשר חתימת סופר ב'גט נפיק מינה חורבא כו': כיון **לשנים שיחתום** אלא לשלוחו ז'ה שיחתום והשליח חשש שמה' יתציי' הסופר לומר אין מקבלין אותו צעד ומתוך חששא זו ז'ה לסופר לחתום ומהכא שמעינן דב'אומר אמרו נמי פליג רבי יוסי דאי סלקא דעתין מודי ז'יה היכי מכשר חתימת סופר ב'גט נפיק מינה חורבא כו':

כלום כל מה שאומרת לו האשה ואינו גט עד שיעיף ליד שליח ראשון. ומ"ה לא אשכחן בשום דוכתא ששליח לקבלה ממנה שליח אחר כי היכי דמשכחינן בשליח להולכה:

מסורת הש"ס

(א) לעיל יח. ג] נעיל כט. לקמן ע"א: ע"ב. א ז"ל יכתבו, (ז) [לקמן ע"א: ע"ב.], (ח) לקמן ע"א: פו. פז.], (ו) [לקמן ע"א: פח.], (ז) דרש"י שבירי"ק וברשב"א, (ח) בדפו"ר דברים ולפינו הוא ע"פ דש"ל ועי' רש"ש, (ט) [לעיל ג. כג. כו.], (י) מראה שז"ל שיאמרו, (יא) מיכת הסופר נראה ט"ס פג"י וע"ש,

מוסף רש"י

או לשלשה כתבו גט כו' יכתבו. הם עצמם שרי אמר להם כתבו, אכל אמר לשלשה תנו גט לאשתי, יאמרו לאחרים ויכתבו. ויתנו, מפני שעשאן ב"ד. ורש"ן לעשות שליח (לעיר' א'ח.) כולכם כתובו כדאמר ר' יוחנן וכולם חותמין. ואי לא הוו חתמי פלוני הוי פסול, דנפיקדא תלסא דלא שויה גיטא אלא כהי' (לעיר' א'ח.) חתם סופר שנינו. לא חתמא דמכשר גט בחתימת עד אחד וכתב די סופר שז, אלא הכי קאמר חסם הסופר ב'גט עד ועד שני עמו כשר (לקמן ע"א) דהוה לכו צ' עדים, ואשמעינן מתניתין דלא חיישין לממר הבעל לא ז'יה שיחתום הסופר אלא אמר לשנים אמרו לסופר פלוני ויכתבו ולפלוני ויחתמו, ומזו הך שלוחין לסיפקא דמפרא ואחתהונו, ללא לא לא חיישינן, כדאוקמינן בפרק מי שאלחו (לקמן ע"ח).

מוסף תוספות

א. כלומר, שאין השליח יכול לומר לאחרים לכתוב, ויניינו משום. שצ"ק.
ב. דיכתבו ויתנו ולא מימסרי לשליח. מוס' נעיל טע. ד"ה ומילי ומשמע נמי דנעמא דר"מ בהא מתני' משום מילי לא מספקא לשליח הוא לדעת שמואל וכו'. דנצי"ל. ג. [דן]קבלה לשמואל. טס. א. ודבעי כתיבה לשמה. טס. א. מה פריך מרי' ירמיה לשמואל. טס. ו. [ואיכ] אין לנו להעמיד דברי שמואל בבאות ענין שיהלוק עליהם בפירוש דברי ר' יוסי. טס. ט. עד שישמעו קולו. טס. י. הנפדר, ובעל לא יחייב להו רשותא למבעד אלא מדעת' דכולהו תלתא, והוינן חורבא. שט"ק נסח רמ"ה. יא. לכן שיאמרו בשם בעלה לסופר לכתוב ולעדים לחתום, והאחרים סבורים שהבעל צוה. טז"י לקמן ס.

פסקי רי"ד (המשך)

וכיון שהלכה כר' יוסי אפילו באומר אמרו כדאמרין בפ' מי שאחזו (לקמן ע"ב) אינו מועיל